

Nr. 19 Ressortforderungen zur Kabinettsvorlage eines Reichsbahngesetzes. 3./17./28. Februar 1939

R 43 II/185, Bl. 181–184, 191 Ausfertigungen

Beginn:

Beginn:

a.: Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 3. Februar 1939

Bezug: RVerk.Min. 2 Arb 8 v. 20. 1. 39.¹

Betr.: Reichsbahngesetz.

Vom Herrn Reichsverkehrsminister ist der Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn für die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung dort vorgelegt worden. Ich bitte, die Beratung über diesen Gesetzentwurf noch zurückzustellen, da er noch in einigen wesentlichen Punkten einer Überprüfung bedarf.

Eine generelle Zustimmung ist s.Zt. von der Wehrmacht nicht erklärt worden. Mit dem Oberkommando des Heeres ist in Referentenbesprechungen nur bezüglich der in dem o.a. Schreiben des Reichsverkehrsministers erwähnten Absätze² eine Übereinstimmung erzielt worden. Ein Einspruch gegen den Entwurf von 1937 erübrigte sich, weil das Gesetz auf die Einwendungen des Stellvertreters des Führers seinerzeit von der Tagesordnung des Kabinetts abgesetzt wurde. Seitdem ist die Wehrmacht an dem Reichsbahngesetz nicht beteiligt worden.

Die Einwendungen des Oberkommandos der Wehrmacht richten sich hauptsächlich gegen folgende Punkte:

Im § 3 Abs. 1 wird die ständige Personalunion zwischen Reichsverkehrsminister und Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn festgelegt³. Wenn auch die Reichsbahn das wichtigste Verkehrsmittel bleibt, so erscheint diese für alle Zeiten gesetzlich verankerte Personalunion doch nicht geboten. Es soll wohl die Möglichkeit, aber nicht der Zwang bestehen, daß der Verkehrsminister beide Posten gleichzeitig bekleidet.

Im Falle der Personalunion ist die Frage der Staatsaufsicht in *finanzieller* Beziehung von besonderer Bedeutung, auch für die Landesverteidigung. Die Mitwirkung des Finanzministers kommt zwar an verschiedenen Stellen des Entwurfs zum Ausdruck; die Reichsbahn wird aber bezüglich Wirtschafts- und Rechnungsprüfung außerordentlich unabhängig gestellt (§ 10⁴).

¹ KabVorl. des RVM: Dok. Nr. 9 Anm. 1. Hier auch die Vorgeschichte. – Das Schreiben des OKW ging abschriftl. folg. Stellen zu: BVJP/PrStM, GBV, GBW, RVM. Lammers versah den Eingang am 7. 2. 1939 mit der Marg.: „Für die Vorschläge zur TO der nächst. KabSitzg zu beachten. Endgültige Entscheidung muß Führer treffen.“

² S. Dok. Nr. 9 Anm. 6.

³ KabVorl. § 3 (1) lautete: „Leiter der Deutschen Reichsbahn ist der Reichsverkehrsminister. Er führt als solcher die Bezeichnung Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn. Er ist für die Geschäftsführung der Deutschen Reichsbahn verantwortlich.“

⁴ § 10 übertrug die Wirtschafts- und Rechnungsprüfung dem Hauptprüfungsamt der DR und seinen örtl. Prüfungsämtern. Sie waren in ihrer Tätigkeit unabhängig und nicht an Weisungen des RVM gebunden. Der Leiter des Prüfungsamtes sollte vom RVM im Einvernehmen mit RFM und RReH ernannt und abberufen werden und gegenüber diesen Stellen auskunftspflichtig sein; bei Meinungsverschiedenheiten entschied der RVM. Die Einzelheiten der Prüfungstätigkeit sollte eine von den drei Beteiligten zu erlassende Rechnungsprüfungsordnung regeln.

Weiterhin scheint es wichtig, daß der Reichsverkehrsminister die Interessen der Reichsbahn mit denen der anderen Verkehrsträger (*Kraftverkehr, Schifffahrt*) ausgleicht. Auch dazu erscheint es notwendig, seinen Posten nicht einfür allemal mit dem des Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn zu verkoppeln. Für die Wehrmacht ist die Ausgestaltung *aller* Verkehrsmittel im Interesse der Landesverteidigung von Bedeutung. D[iesseitigen] E[rachtens] wird durch die angeregten Änderungen den Anweisungen des Generalfeldmarschalls Göring (Sitzung RVA vom 18. 11. 38⁵) betr. Verbesserung der Organisation der Reichsbahn den heutigen Bedürfnissen entsprechend Rechnung getragen.

Es wird daher eine Neubearbeitung des Gesetzentwurfes vorgeschlagen.

Die derzeitige Vereinigung beider Ämter in der Person des Herrn Reichsministers Dr. Dorpmüller soll dadurch nicht berührt werden.

Keitel

b.: Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 17. Februar 1939⁶

1. Vermerk, betreffend Reichsbahngesetz.

Am 13. Februar 1939 besuchte ich Herrn Staatssekretär *Kleinmann* auf seine Einladung hin, um die von ihm gewünschte Unterhaltung über die weitere Behandlung des Reichsbahngesetzes zu führen. An der Unterhaltung nahmen auch Ministerialdirektor *Prang* und Reichsbahndirektor Dr. *Kittel* teil. Herr Staatssekretär Kleinmann teilte mir mit, daß der Beauftragte für den Vierjahresplan, Herr Generalfeldmarschall Göring, ihm gegenüber erklärt habe, daß er die beabsichtigten Maßnahmen der Reichsbahn gutheiße. Herr Reichsminister Dr. *Dorpmüller* habe vor, mit Herrn Generaloberst *Keitel* in Verbindung zu treten, um über dessen Bedenken hinsichtlich des § 3 des Entwurfs (Personalunion zwischen Reichsverkehrsminister und Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn) Klarheit zu gewinnen. Die Stellungnahme des Herrn Generaloberst Keitel zu § 10 des Gesetzentwurfes (Wirtschafts- und Rechnungsprüfung) habe übrigens den Reichsverkehrsminister überrascht, weil auch der Reichsminister der Finanzen diese Regelung gutheiße. Sie sei zudem 1½ Jahre in Übung und habe zu Beanstandungen von irgendeiner Seite nicht geführt.

Ich brachte zum Ausdruck, daß die endgültige Entscheidung über die Bestimmung des § 3 des Entwurfs voraussichtlich der Führer treffen werde, wobei es dahingestellt bleibe, ob dies auf einen Vortrag des Reichsverkehrsministers hin geschehen werde. Herr Staatssekretär Kleinmann meinte hierzu, daß es sehr wünschenswert sei, daß Herr Reichsminister Dr. Dorpmüller dem Führer Vortrag hielte; *er wäre Herrn Reichsminister Dr. Lammers dankbar, wenn dieser Vortrag ermöglicht würde.* Über das Ergebnis der in Aussicht genommenen Unterhaltung zwischen Herrn Reichsminister Dr. Dorpmüller und Herrn Generaloberst Keitel würde mir eine Nachricht zugehen.

Reichsbankdirektor Dr. Kittel teilte mir am 16. Februar d. J. im Auftrage von Herrn Staatssekretär Kleinmann mit, daß Herr Reichsminister Dr. Dorpmüller mit Herrn Generaloberst Keitel gesprochen hätte. Dieser habe dabei zum Ausdruck gebracht, daß er nicht die Absicht gehabt habe, mit seinem Schreiben vom 3. Februar 1939 einen „förmlichen Protest einzulegen“, sondern nur einen „Hinweis habe machen wollen“. Über die von Herrn Generaloberst Keitel bemängelte Bestimmung des § 10 (Wirtschafts- und Rechnungsprüfung) haben die beiden Herren nicht gesprochen. Der Reichsverkehrsminister werde den Reichsminister der Finanzen bitten, an Herrn Generaloberst Keitel zu schreiben, daß die vorgesehene Bestimmung des § 10 den Wünschen des Reichsministers der

⁵ ARH V, Nr. 197 Anm. 3. Es handelte sich um die erste Sitzung des Reichsverteidigungsrats, nicht des RV-Ausschusses; s. auch Dok. Nr. 101 Anm. 1.

⁶ Datiert nach der Schlußparaphe; maschinenschriftl. ist am Kopf der 16. Februar eingesetzt.

Finanzen entspräche.⁷ Dieses Schreiben ist vorbereitet, aber noch nicht abgesandt worden (Kittel am 17. 2.).

2. Dem Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht hat seinen Widerspruch vom 3. Februar 1939 bisher der Reichskanzlei gegenüber nicht zurückgenommen⁸.

Kr[itzingen] 17/2. W[illuhn] 17/2.

c.: Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 28. Februar 1939

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn (Reichsbahngesetz).

Das Schreiben des Reichsverkehrsministers vom 20. 1. 1939 – 2 Arb 8 – liegt mir vor. Es trifft zu, daß ich zu dem Gesetzentwurf im allgemeinen mein Einverständnis erklärt habe⁹. Hierbei ist aber zu erwähnen, daß dies nur unter Zurückstellung grundsätzlicher Bedenken erfolgte und ich daran die Voraussetzung geknüpft habe, daß meine Wünsche hinsichtlich des Beirats und der Wohlfahrtseinrichtungen erfüllt werden.

Ich bin nach wie vor der Auffassung, daß aus rein politischen Gesichtspunkten der Beirat mindestens 2 Mitglieder erhalten soll, die auf Grund meines Vorschlages ernannt werden. Die Aufgaben des Beirats sind keineswegs ausschließlich verkehrspolitischer Natur, sondern tragen auch zum Teil stark politischen Charakter. Die Auswahl dieser politischen Persönlichkeiten kann aber nur durch die NSDAP erfolgen. Daß der Beirat nach einem einheitlichen Plane gebildet werden soll, beeinflußt meine Forderung auf ein Vorschlagsrecht keineswegs, denn der Plan kann ja auch unter meiner Mitwirkung zusammengestellt werden.

Bezüglich der Weiterführung der Wohlfahrtseinrichtungen (§ 22 des Gesetzentwurfs¹⁰) muß ich deshalb an meiner Forderung festhalten, weil im Augenblick gar nicht abzusehen ist, welches Schicksal diese Wohlfahrtseinrichtungen einmal haben werden. Die Reichsbahn ist heute die einzige Institution, die noch eigene Wohlfahrtseinrichtungen, die sich auf sozialpolitischem Gebiete betätigen, besitzt. Alle anderen ähnlichen Einrichtungen sind entweder der NS-Volkswohlfahrt oder der Deutschen Arbeitsfront angegliedert bzw. unterstellt. Solange man aber das Schicksal solcher

⁷ Nachsatz von Willuhn hs. ergänzt.

⁸ StS Kleinmann leitete am 23. 2. 1939 dem RMRk Abschrift eines Schreiben an Gen. Keitel vom 18. 2. zu, worin er diesen um eine förmliche Mitteilung an die Rkei bat. Beigefügt war eine Aufzeichnung Dormüllers, die Kleinmann gelegentlich des Stapellaufs des Schlachtschiffes „Bismarck“ am 14. 2. in Hamburg (KAG 1939, S. 3941 A) Keitel übergeben hatte. Dort hieß es: Den „überwundenen Zustand“ des Nebeneinanders von RVM und GD der DR wiederherzustellen, wie einst von den Reparationsgläubigern erzwungen, komme nicht in Frage. „Eine Hauptaufgabe des Reichsverkehrsministers ist es, die Interessen der Reichsbahn, des Kraftverkehrs, der Binnenschifffahrt und der Seeschifffahrt gegenseitig in Einklang zu bringen. Das ist nur möglich, wenn der Minister einen weitgehenden unmittelbaren Einfluß auf die Reichsbahn als den größten Verkehrsträger behält. – In diesem Sinne ist die neue Verfassung der Reichsbahn von mir mit dem Führer besprochen worden. Daß diese Regelung auch heute dem Gedankengang des Führers entspricht, ist am besten daraus zu entnehmen, daß der gleiche Weg vom Führer jetzt eingeschlagen worden ist, indem bei der Neuordnung der Reichsbank die Stellung des Reichswirtschaftsministers mit der des Reichsbankpräsidenten vereinigt wurde.“ (Hierzu Dok. Nr. 10b.) Am 2. 3. teilte Keitel sodann Lammers die Rücknahme seines Einspruchs mit; R 3 II/185, Bl. 185–187, 190.

Zwischenzeitlich hatte am 27. 2. RWiM Funk als GBW ebenfalls eine Streichung des § 3 (1) verlangt, weil damit „für alle Zukunft das ohnehin schon vorhandene Übergewicht der Reichsbahn über die anderen Verkehrsmittel erheblich verstärkt“ würde. Am 21. 3. zog auch Funk seinen Einspruch mit dem Verweis zurück, er gedenke mit dem RVM Abreden zu treffen, „durch die das Interesse der Kriegswirtschaft an einer gleichmäßigen Entwicklung und Ausgestaltung aller Verkehrsmittel gewahrt wird“. Ebd. Bl. 188, 194.

⁹ Dok. Nr. 9 Anm. 8.

¹⁰ Wortlaut s. ebd. Anm. 9

Nr. 19: Ressortforderungen zur Kabinettsvorlage eines Reichsbahngesetzes. 3./17./28. Februar 1939a. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 3. Februar 1939b. Vorlage des Reic...

selbständigen Wohlfahrtseinrichtungen nicht überschauen kann, ist es untunlich, deren Existenz in einem Reichsgesetz zu verankern. Wenn ich gefordert habe, die dahingehende Bestimmung im Gesetzentwurf zu streichen, so bedeutet dies keineswegs die Aufhebung dieser Einrichtungen. Ich will vielmehr, wozu ich durch die Umstände gezwungen bin, späteren Entscheidungen nicht vorgreifen [sic].

Auf Grund meiner Darlegung erscheint eine Erörterung des Gesetzentwurfs in einer Kabinettsitzung überflüssig. Es würde vollauf genügen, wenn von Ihnen das Reichsverkehrsministerium gebeten würde, meinen Wünschen Rechnung zu tragen. Nötigenfalls bitte ich, die Entscheidung des Führers herbeizuführen.

Zum Schlusse darf ich noch darauf hinweisen, daß das Reichsverkehrsministerium in einer Besprechung am 25. März 1938 und in einer Besprechung am 29. 6. 1938 den Erlaß eines besonderen Kreuzungsgesetzes zugesagt hat. Der § 29 des Gesetzes ist deshalb überflüssig und muß gestrichen werden¹¹.

Der Herr Reichsverkehrsminister hat Durchschlag dieses Schreibens erhalten¹².

Heil Hitler!
R. Heß

¹¹ Vgl. ebd. Anm. 11. Aus der endgült. Vorlage des ReichsbahnG (u. Anm. 12) wurde § 29 später als sog. „KreuzungsG“ ausgegliedert. Es erging zusammen mit jenem als *Gesetz über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen* vom 4. 7. 1939 (RGBl. I S. 1211); s. Anhang, FV 238*. Eine erste DVO folgte am 5. 7. 1939 (RGBl. I S. 1215). Ausführliche Begründung s. DRA Nr. 158 vom 12. 7. 1939; Wortlaut und Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERTVI b 3, S. 1–10.

¹² RAM und RWiM trugen am 11. bzw. 17. 3. noch kleinere Änderungs- bzw. Fassungswünsche nach; R 43 II/185, Bl. 192 f., 195–197. Am 4. 4. 1939 leitete der RVM dem RMRk einen revid. Entw. des ReichsbahnG, über welchen nun Einverständnis mit allen beteiligten Ressorts erzielt sei, zur Verabschiedung im Umlaufweg zu. § 3 (1) blieb aufrechterhalten, § 5 indes erhielt die Klausel, daß zwei Mitglieder des Beirats auf Vorschlag des StdF zu ernennen seien, § 22 war aus dem Gesetz gestrichen und in die DVO verbannt. KabVorl. mit Begründung, von der Rkei am 11. 4. mit Fristsetzung bis 25. 4. in Umlauf gesetzt: ebd. Bl. 198–225. Entwurf einer DVO vom 17. 5.: ebd. Bl. 257–260a (APK I 1, Reg. Nr. 13537). Ein Beteiligungswunsch des RPM wurde in direktem Benehmen mit dem RVM erfüllt, der REM behielt sich seine Zustimmung zunächst noch vor; R 43 II/185, Bl. 227–232. Substantielle Bedenken äußerte am 6. 5. nur noch der RIM, und zwar wiederum gegen die gesetzl. verankerte Personalunion von RVM und GD der DR als Zementierung eines Zustands, „der zur Zeit mehr oder weniger personell bedingt sein dürfte“, aber der DR von vornherein eine Sonderstellung gegenüber den anderen Verkehrsträgern verschaffe; auch halte er es für unerwünscht, „dem Chef eines nationalsozialistischen Amtsapparats die Dienstbezeichnung Generaldirektor beizulegen“. Gerügt wurde außerdem die selbständige Rechnungsprüfung der DR, sie müsse in letzter Instanz auf den RReH übergehen: „Ohne wirklich zwingende Gründe sollte die Einheitlichkeit der Wirtschaftsführung und der Rechnungsprüfung für die gesamte Reichsverwaltung auch bei der Reichsbahn nicht durchbrochen werden.“ R 5/3607, unfol. Da Frick dieses Schreiben aber nur als Revisionsanregung „in absehbarer Zeit“, nicht als förm. Widerspruch aufgefaßt wissen wollte, konstatierte der RMRk am 7. 6. 1939 die Annahme der KabVorl., der RVM leitete am 21. 6. die mitgezeichnete Reinfassung zurück und Hitler fertigte das *Gesetz über die Deutsche Reichsbahn (ReichsbahnG)* am 4. 7. 1939 aus (RGBl. I S. 1205); R 43 II/185, Bl. 233, 236–242. Abdruck der endgült. Begründung: DRA Nr. 158 vom 12. 7. 1939; vgl. NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/II, Nr. 2284. Die DVO erschien bereits am 5. 7. 1939 (RGBl. I S. 1213). Wortlaut und Kommentar zu Gesetz und DVO: PFUNDTNER/NEUBERTVI b 2, S. 1–18. Zur Neubesetzung und Aufstockung des Beirats der DR s. Anhang, FV 346*; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13966.

Zitierhinweis

Nr. 19 Ressortforderungen zur Kabinettsvorlage eines Reichsbahngesetzes. 3./17./28. Februar 1939a. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 3. Februar 1939b. Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 17. Februar 1939c. Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 28. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d019>